

[별표 3] 심사관의 출원서류 검토 및 심사요령

1. 출원심사관의 출원서류 검토

- (1) 출원심사관은 출원품종에 대한 품종보호요건 심사를 시작하기 전에 심사방법을 결정하기 위해 출원 서류에 기재된 내용 및 첨부 내용을 검토한다.
- (2) 필요하다고 인정될 경우에는 출원인에게 별지 제14호서식의 「자료 제출 명령서」에 따라 자료를 제출하도록 요구할 수 있으며 출원인은 특별한 이유가 없을 때에는 요구하는 자료를 법 제41조제1항에 따른 규칙 별지 제8호서식의 『서류(물건) 제출서』양식에 의해 제출하여야 한다.
- (3) 출원서 및 관련 서류의 기재내용에 대해서도 검토하여 보정하여야 할 것이 있는지를 검토한다.

2. 육종경과의 기술에 대한 검토

- (1) 출원심사관은 출원품종의 육성경과 및 과정을 살펴보고 육성과정에 이용된 계통과 관련된 대조품종이 적절하게 선정되었는지를 확인한다.
- (2) 육성과정의 기술로 보아 출원서에 기재된 육성자가 정당한 육성자인지를 검토하고 해당 품종의 권리를 승계한 자 또는 육성자가 정당한 육성자가 아닌 경우는 무권리자에 의한 출원으로 보아 거절결정을 하여야 한다.

3. 품종특성표 및 품종특성기술서에 대한 검토

- (1) 대조품종이 적절하게 선정되었는지에 대해서는 해당 작물의 기존 특성조사 성적을 이용하여 검토할 수 있다. 출원인이 제시한 대조품종보다 더 가까운 대조품종이 있다고 판단되는 경우는 이 품종도 추가로 대조품종에 포함시켜 조사할 수 있다.
- (2) 출원인이 기재한 출원품종의 품종특성표에 대해 재배심사 계획을 수립할 경우, 재배심사관 및 재배시험 담당자는 출원인이 선정한 대조품종과 구별성이 있다고 주장한 특성은 반드시 조사항목에 포함하여야 한다.

4. 신규성 증명서류에 대한 신규성 검토

- (1) 출원인이 신규성 적용예외 규정에 의하여 신규성을 갖춘 것으로 인정받고자 할 경우는 규칙 별지 제10호서식의 『신규성 증명서류 제출서』에 신규성을 증명하는 서류를 첨부하여 출원심사관에게 제출하여야 한다.
- (2) 출원심사관은 출원인으로부터 제출된 출원서에 신규성 증명서류를 검토한 후 신규성을 심사하여 이를 주장하는 이유를 인정할 수 없는 경우는 거절결정을 하여야 하는데 출원심사관은 거절결정하기 전에 별지 제27호서식의 『의견제출 명령서』를 송부하며 기간을 정하여 의견을 제출하도록 하여야 한다.
- (3) 기간 내에 출원인로부터 의견을 접수하여 의견서 심사 결과, 신규성에 대한 거절이유를 번복할 만한 이유가 없거나 기간 내에 의견이 없는 경우는 출원품종에 대해 거절결정을 하여야 하며 별지 제28호서식의 『거절 결정서(의견 심사)』를 작

성하여 통지하여야 한다.

5. 우선권 주장에 대한 검토

5.1 우선권 주장 요건

출원심사관은 우선권 주장이 있는 경우 그 주장의 내용이 다음 각 호에 해당하는지를 심사하여야 한다.

(1) 출원의 정규성

- 우선권 주장의 기초가 되는 제1국에서의 최초의 출원은 그 나라에서 정규의 출원으로서 인정된 것이어야 한다. 정규 출원으로 인정된 후에는 그 출원이 무효, 취하, 포기 또는 거절되더라도 이를 기초로 우선권을 주장할 수 있다.

(2) 출원의 최선성

- 우선권 주장의 기초가 되는 출원은 동맹국에서의 최선의 출원에 한정한다. 만약 제2, 제3의 출원에 대해서도 이를 우선권 주장의 기초로 할 수 있도록 한다면 우선권을 주장할 수 있는 기간이 실질적으로 연장되는 결과가 되기 때문에 이를 금하고 있다.

(3) 품종의 동일성

- 우선권 주장의 기초가 되는 출원의 품종과 우선권 주장을 하는 출원의 품종은 동일하여야 한다.

(4) 출원인의 동일성

- 우선권 주장의 기초가 되는 출원의 출원인과 우선권 주장을 하는 출원의 출원인은 동일인이거나 그 승계인이어야 한다. 그러나, 승계인의 경우에 있어서는 그 승계인이 우선권을 주장할 수 있는 권리를 당연히 갖는 것은 아니며 그 승계인은 특허 받을 수 있는 권리 뿐만 아니라 우선권까지도 승계 받아야 한다. 이는 우선권의 독립성 때문이다.

(5) 우선권 주장 기간 내 출원

- 우선권을 주장하기 위해서는 제2국에의 출원은 최초의 품종보호 출원일 다음날부터 1년 이내에 하여야 한다.

5.2 우선권 주장 절차

(1) 우선권 주장

- 우선권 주장을 하고자 하는 자는 출원서를 제출할 경우에 그 출원서에 취지, 최초 출원국명 및 출원 연월일을 기재하여야 한다(법 제31조제3항).

(2) 우선권 증명서의 제출

- 우선권 주장자는 최초로 출원한 국가의 정부가 인정하는 품종보호 출원서 등본 및 국문 번역문 1부를 품종보호 출원일로부터 30일 이내에 제출하여야 한다.

(3) 우선권 주장 인정여부 판단

- ① 우선권 주장 인정여부의 판단이 용이한 것에 대하여는 그 판단을 행한다.
- ② 우선권 주장 인정여부의 판단이 용이하지 않는 것에 대하여는 그 판단을 하지 않고 일단 그 주장을 인정하고, 우선권 주장일과 우리나라에 출원한 우선권 주장 출원의 품종보호 출원일 사이에서 법 제16조의 규정에 의한 품종보호요건을 갖추

지 못한 때에만 그 판단을 행한다.

(4) 우선권 주장이 인정되지 않는 출원의 취급

- 우선권 주장이 인정되지 않는 경우에는 우리나라에 실제로 출원한 날을 기준으로 하여 심사를 하며, 그 취급은 아래와 같이 한다.

- ① 우선권 주장이 인정되지 않는 경우에는 그 취지 및 이유를 출원인에게 통지한다.
- ② 제1국 출원의 출원 서류에 기재되어 있지 않은 사항을 포함하고 있어서 우선권 주장이 인정되지 않는 출원에 대하여 우선권 주장을 인정하지 않는다는 취지를 통보한 후 보정에 의하여 이를 인정할 수 있다. 다만, 그 보정이 요지변경된 것으로 판단된 경우에는 해당 보정은 각하하여야 하므로 예외로 한다.

5.3 우선권 주장에 대한 심사내용 및 절차

(1) 우선권 주장의 심사내용

- ① 출원인이 우리나라와 동일한 우선권을 인정해 주는 국가의 국민인지의 여부
- ② 최초 출원국에 출원한 날로부터 1년이 넘지 않았는지의 여부
- ③ 우선권 주장서에 취지, 최초 출원국 및 출원일자가 기재되었는지의 여부
- ④ 최초 품종보호 출원한 국가가 인정하는 출원서 등본 및 번역문 첨부 여부
- ⑤ 우선권 주장자가 출원 후 심사의 연기를 요청했는지 여부

(2) 우선권 주장의 심사절차

- ① 우선권 주장내용 기재 및 첨부 서류의 첨부 여부를 확인한다.
- ② 우선권 주장의 경우, 품종보호 출원한 날부터 30일 이내에 최초 품종보호 출원한 국가가 인정하는 출원서 등본을 제출하였는지를 확인하여야 한다.
- ③ 우선권 주장에 대한 인정여부를 판단하여야 한다. 우선권 주장의 인정여부는 위의 '5.2.(3) 우선권 주장 인정여부 판단'에 의해 판단한다.
- ④ 우선권 주장의 인정여부를 판단한 결과, 이를 인정할 수 없을 경우는 별지 제2호서식의 『우선권주장 불인정서』를 작성하고 이를 통지한다.
- ⑤ 심사의 연기요청이 있는 경우는 그 기간을 확인하며 심사의 연기는 3년까지 가능하다.